

1528828-44.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Peculato

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, sendo apreendido em sua posse a quantia de R\$1.145,00 (mil cento e quarenta e cinco reais), conforme cópia do auto de exibição e apreensão de fl. 13.

Ocorre que, Isabel Cristina, escritã responsável pela ocorrência, deixou de efetuar o depósito judicial e se apropriou do valor formalmente apreendido.

Após cobrança judicial, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1528828-44.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528828-44.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Peculato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2231857/2021 - 1ª DELEGACIA

CRIMES FUNCIONAIS, 14356496 - 1ª DELEGACIA CRIMES FUNCIONAIS, 2231857 - 1ª

DELEGACIA CRIMES FUNCIONAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISABEL CRISTINA MARTINS DE CARVALHO

Vistos.

ISABEL CRISTINA MARTINS DE CARVALHO, qualificada nos autos, foi denunciada pela Justiça Pública como incurso no artigo 312, caput, do Código Penal, porque, no dia 11 de junho de 2019, na sede da 91ª Delegacia de Polícia Ceasa, nesta cidade e comarca de São Paulo, no exercício das funções de escritã de polícia, apropriou-se da quantia de R\$ 1.145,00 (um mil cento e quarenta e cinco reais), de que tinha a

posse em razão do cargo que ocupava.

Segundo se apurou, à época dos fatos, a denunciada, escrivã de polícia, era lotada na 91ª Delegacia de Polícia Ceasa, nessa cidade.

Em data de 11 de junho de 2019, Gean Oliveira foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, sendo apreendido em sua posse a quantia de R\$1.145,00 (mil cento e quarenta e cinco reais), conforme cópia do auto de exibição e apreensão de fl. 13.

Ocorre que, Isabel Cristina, escrivã responsável pela ocorrência, deixou de efetuar o depósito judicial e se apropriou do valor formalmente apreendido.

Após cobrança judicial, a denunciada apresentou a guia devidamente recolhida apenas no dia 30 de julho de 2020 (fl. 28), sendo que a atualização monetária, no valor de R\$352,02, foi recolhida no dia seguinte, 31 de julho de 2020 (fls. 62)

Interrogada formalmente, a denunciada disse que passou por uma fase conturbada com problemas pessoais, aliada ao acúmulo de serviço da unidade policial por falta de funcionários e de recursos (fl. 158).

Contudo, verifica-se pelo registro funcional de Isabel Cristina que fatos semelhantes passaram a ocorrer a partir do ano de 2009 (fls. 123/133), sendo ela useira e vezeira em não recolher valores recebidos em razão de seu cargo.

A denúncia, juntamente com o inquérito policial, foi recebida em 11 de fevereiro de 2022 (fls.173/174). A ré foi notificada (fls. 195). Defesa prévia apresentada (fls. 99/203). O recebimento da denúncia foi ratificado em 07 de abril de 2022 (fl. 211/213). A ré foi citada (fls. 235)

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. Por fim, a ré foi interrogada.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes requereram a instauração de novo incidente de insanidade mental. Antes de apreciar o pedido foi determinada a juntada de todos os laudos existentes na ficha funcional da ré a partir de dezembro de 2018.

Às fls. 265/274 foi juntado laudo pericial de insanidade mental datado de dezembro de 2018.

As partes apresentaram alegações finais por memoriais. O Ministério Público requereu a absolvição da acusada nos termos do art. 386, inciso VI do CPP (fls. 287/289). A Defesa, por seu turno, sustentou a fragilidade probatória e requereu a absolvição (fls. 294/297).

É o relatório.
DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito da questão, posto que em preliminar, a Defesa limitou-se a alegar que a denúncia foi fundada em estória forjada e truncada envolvendo a ré. No mérito, a pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade evidenciou-se pela portaria (fls. 05/06), pela apuração Preliminar na Corregedoria Geral da Polícia Civil (fls. 07/17), pelo auto de exibição (fls. 13), pela documentação acostada aos autos (fls.122/133) e prova oral produzida em Juízo.

Na fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento da ré no crime de peculato a ela imputado.

Veja que conforme consta no relatório final das investigações (fls.159/160), instaurou-se Inquérito Policial para investigar a conduta da Escrivã de Polícia, ora ré, que deixou de recolher aos cofres públicos o valor de R\$ 1.145,00 que estava sob sua guarda, em razão de suas funções, referente ao auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas de Gean Oliveira - RDO nº 3075/2019 do 91ª DP, com o auto de exibição e apreensão do referido valor datado de 11 de junho de 2019. Constatou que após cobrança judicial, a ré apresentou guia devidamente recolhida apenas em 30 de julho de 2020, sendo que a atualização monetária no valor de R\$ 352,02 foi recolhida no dia seguinte, em 31 de julho de 2020. Procedeu-se a oitiva da ré que justificou o atraso em decorrência de problemas pessoais, bem como falta de recursos financeiros e funcionários na unidade policial. Ouvida em solo policial, a ré declarou que exercia a função de Escrivã de Polícia há aproximadamente 19 anos, exercendo suas funções junto ao 91º Distrito Policial desde outubro de 2012. Informou que secretariou o boletim de ocorrência nº 3075/2019 do 91º DP, datado de 11/06/2019, ocasião em que foi exibido e apreendido o montante de R\$ 1.145,00 (hum mil cento e quarenta e cinco reais) que ficou sob sua custódia. Alegou que não se apropriou do referido numerário e esclareceu que passou por uma fase conturbada com problemas pessoais, além do acúmulo de serviço da unidade policial por falta de funcionários e de recursos, o que afetou de forma negativa sua atividade profissional. Contudo, após tomar ciência da cobrança da demanda e, não tendo localizado o comprovante de depósito em seus arquivos, a fim de não causar prejuízo ao erário, efetuou o depósito judicial do referido valor apreendido em 30/07/2020, acrescido da correção monetária no valor de R\$ 352,02, recolhida em 31/07/2020. (fls. 158).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa.

A delegada de polícia Luciana Borges aduziu que presidiu o inquérito polícia que apurou o crime de peculato, sendo que a ré foi indiciada indiretamente por não ter sido localizada. Disse que era uma conduta reiterada da ré em não depositar os valores de fiança. Afirmou que como regra, no caso de fiança, o dinheiro era encaminhado para o escrivão tomar as providências cabíveis e constar o recolhimento no livro de fiança ou no livro de apreensão. Disse que há uma regulamentação em relação aos livros dos cartórios da delegacia. Disse que nos últimos três expedientes relacionados à ré, ela não foi ouvida pois não compareceu. Sobre o caso em específico, não se recordou de detalhes.

O delegado de polícia Fernando Terzidis declarou que não se recordava do caso. Relatou que a ré passou por uma fase de depressão e teve problemas psicológicos. Soube de outros casos de valores não depositados. Disse que os plantões eram cada vez mais pesados, vez que atendiam quatro delegacias e os recursos eram precários. Sobre a ré, disse que ela sempre trabalhou muito bem, tinha um bom coração e se mostrava honesta, teve problema psicológico e estava fazendo acompanhamento no setor psicológico da corregedoria.

O delegado de polícia João Batista Filogonio, por sua vez, disse que não tinha conhecimentos da conduta denunciada. Declarou que a ré trabalhava todo dia e fazia plantões subsequentes pois morava longe. Era impecável no trabalho. Disse que ultimamente na delegacia, os depósitos podem ser feitos no mesmo dia e na mesma hora, mas normalmente o dinheiro ficava na posse da escrivã até que o depósito fosse realizado. Como a ré trabalhava na central de flagrante, o volume de serviço era grande. Esclareceu que na delegacia existem livros de registro correicionais. Cobrava sempre a regularização das anotações e ajudava os funcionários. Por fim, disse que devido ao vulto dos serviços, as anotações nos livros eram realizadas posteriormente.

O delegado de polícia Thiago Rosseto aduziu que ficou sabendo da instauração na corregedoria. Desde o final de 2013 trabalhava junto com a ré, sendo que a mesma sempre se mostrou uma excelente escritã. No dia a dia do trabalho policial, Isabel trabalhava muito bem.

Interrogada, a ré disse que tem curso superior e já respondeu por outros processos criminais por peculato, prevaricação e por maus tratos, mas em todos foi absolvida. Declarou que é escritã de polícia há 20 anos, foi afastada por problemas de saúde, mas continuava trabalhando normalmente no 91º DP. Sobre os fatos, disse que apreendeu o valor, deixou no armário e esqueceu. Tem problemas de acumulação de objetos e valores. Relatou que o valor apreendido foi procurado em seus arquivos e não encontrou. Assim, depositou o valor apreendido e mais o acréscimo. Tinha muito trabalho e problemas particulares. Afirmou que faz tratamento psiquiátrico desde 2014 junto a Corregedoria da Polícia e que nunca foi afastada. Teve um laudo de inimputabilidade de 2018. Passou depois pelo DPME – Departamento Médico, e constatou-se capacidade laborativa preservada.

Pois bem.

A autoria delitiva ficou suficientemente comprovada, tendo em vista que além da confissão da ré tanto na fase administrativa, como na fase judicial, a documentação acostada aos autos e a prova oral colhida torna a sua responsabilização incontestes.

Outrossim, restou comprovado nos autos que a ré apropriou-se indevidamente de valores apreendidos no RDO nº 3075/2019 do 91ª DP que estavam sob a sua custódia e somente depois de mais de um ano, fez o depósito em 30/07/2020, acrescido da correção monetária no valor de R\$ 352,02, recolhido no dia seguinte, em 31/07/2020.

Evidente, pois, que se utilizou da prerrogativa da sua função pública para se apoderar do valor de R\$ 1.150,00, obtendo facilidade nas subtrações em razão do seu cargo.

No entanto, pelo histórico da ré que já foi denunciada pelo mesmo delito e sobretudo pelo laudo pericial de insanidade mental elaborado a pedido da Corregedoria da Polícia Civil que atestou que Isabel Cristina é portadora de Transtorno Depressivo e Transtorno de Acumulação, concluindo pela inimputabilidade da ré na conduta similar ao tratado in casu, qual seja, depósitos extemporâneos de valores obtidos em razão do exercício de sua função de escritã, de rigor a absolvição imprópria.

Segundo o laudo elaborado em dezembro de 2018, contemporâneo aos fatos, a ré era “totalmente capaz de entender o caráter ilícito do ato que praticou e totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento(...)” Considerada inimputável para igual delito de peculato.

Nesse sentido, impõe-se decretar a absolvição imprópria da ré, aplicando-lhe medida de segurança, nos termos preconizados no artigo 96 e seguintes, do Código Penal.

Pelo fato da ré se submeter a tratamento psiquiátrico e terapêutico, julgo que se mostra mais adequado ao caso concreto o tratamento ambulatorial nos termos do inciso II do artigo 96 do Código Penal como tratamento curativo, a despeito da infração ser apenada com o regime de reclusão.

Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para Absolver ISABEL CRISTINA MARTINS DE CARVALHO, qualificada nos autos, da imputação de ter infringido o artigo 312, "caput", do Código Penal, nos termos do artigos 26, "caput", do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Em consequência, aplico-lhe a medida de segurança consistente em tratamento

psiquiátrico ambulatorial permanente, de acordo com artigo 96, inciso II, do Código Penal, por prazo indeterminado, mas no mínimo por 01 (um) ano, nos termos do artigo 97, "caput", e parágrafo 1º, do Código Penal.

A medida de segurança imposta perdurará enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a possibilidade de sua cessação.

Autorizado o recurso em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de outubro de 2022.

ANTONIO MARIA PATIÑO ZORZ
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA